RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.607.672 CEARÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
RECDO.(A/S)	: CARLOS ODEON BANDEIRA
ADV.(A/S)	: SAMYA BRILHANTE LIMA

DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 7 ANOS E MEIO DESDE A RECAPTURA E MAIS DE 8 ANOS DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A Constituição da República é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5°, inc. LXXVIII), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.

2. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, vigente no cenário jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 592 de 6/7/1992, estabelece, em seu art. 9°, § 3°, que qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678 de 6/11/1992, estipula, em seu art. 7º, § 5°, que toda pessoa tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável.

4.A Corte Interamericana de Direitos Humanos adota como critérios para avaliar a duração razoável do processo: a complexidade da causa, o comportamento das partes (principalmente da defesa) e a conduta das autoridades judiciais, além do parâmetro da afetação gerada pela duração do procedimento na situação jurídica da pessoa. Deficiências estruturais do Poder Judiciário devem ser ponderadas com razoabilidade, mas a mera sobrecarga de trabalho não pode servir de escusa generalizada para o descumprimento do comando constitucional.

5 .No caso concreto, o recorrente foi preso em flagrante em 12/12/2017, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, VII, 351, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, e 2º, *caput*, da Lei n. 12.850/2013. Consta que, pouco tempo depois da prisão, o recorrente fugiu do local onde se encontrava e foi recapturado em 16/7/2018. A denúncia foi oferecida em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

> 7/5/2018, com decisão de pronúncia em 21/6/2021. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito das defesas, decisão contra a qual foram interpostos embargos de declaração, rejeitados. Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de agravo, ao qual foi negado provimento. Inicialmente, foi designada sessão plenária para 15/12/2025, porém, em 27/11/2025, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou pedido de desaforamento no Tribunal local, o qual, EM 11/12/2025, determinou a suspensão da sessão plenária antes designada. Ainda não há previsão de julgamento do mérito do pedido, muito menos da designação de nova sessão plenária.
>
> 6.Conquanto as instâncias ordinárias mencionem a gravidade da conduta em tese perpetrada pelo acusado e a complexidade da causa, a ausência de prognóstico para o julgamento, decorridos cerca de 7 anos e meio desde a recaptura do acusado e mais de 8 anos depois da prisão em flagrante, evidencia a necessidade de substituição da cautela extrema por medidas diversas.
>
> 7.Diante da gravidade das condutas pelas quais o agente foi pronunciado e considerando o fato de que ele empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido por alguns meses até ser detido em outro Estado, julga-se adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP.
>
> 8.Agravo regimental provido para substituir a prisão preventiva do recorrente pelas seguintes providências cautelares, previstas no art. 319, III, IV, V e IX, do CPP." (e-doc. 99, p 1-3)

2. No recurso extraordinário, o agravante afirma que o acórdão recorrido "*ao aplicar o Art. 5º, LXXVIII (razoável duração) de forma isolada e*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

aritmética, violou o núcleo essencial do direito à segurança (Art. 5º, caput), ignorando a complexidade da causa (organização criminosa, múltiplos réus) que a própria Constituição autoriza como justificador de trâmites mais longos". Sustenta violado o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao fundamento de o *decisum* ter desconsiderado o fato de tratar-se de causa de alta complexidade, que envolveu invasão de cadeia, confronto armado, fuga do recorrido e a interposição de sucessivos recursos de defesa, o que afastaria, a seu ver, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de violação direta ao texto constitucional e pela incidência do Verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 116).

4. Neste agravo, o agravante diz não ser caso de ofensa reflexa à Constituição pois "*a tese central do Ministério Público consubstancia-se na exata ponderação de princípios constitucionais basilares: a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)* versus *o direito fundamental à segurança da sociedade e o postulado da proibição de proteção deficiente por parte do Estado (art. 5º, caput e art. 144, CF)*". Pondera que a finalidade do apelo extremo é promover a revaloração do quadro fato-jurídico delineado pelas instâncias ordinárias, e não o seu reexame. Assim, ao caso não se aplica o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido.

5. O recorrido, em contrarrazões, opina pelo não conhecimento do agravo, diante da intempestividade. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do agravo (e-doc. 128).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

Decido.

6. O recurso **não comporta seguimento.**

7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo regimental em recurso em *habeas corpus*, examinou a tese de excesso de prazo da prisão preventiva do recorrido à luz dos requisitos e pressupostos previstos no Código de Processo Penal, atuando nos estritos limites de sua competência. Confira-se os fundamentos do pronunciamento:

> "Extrai-se dos autos, principalmente das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 196-203), que o ora recorrente foi preso em flagrante em **12/12/2017**, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, VII, 351, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, e 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. Consta que, pouco tempo depois da prisão, o recorrente fugiu do local onde se encontrava e que foi informada sua recaptura em **16/7/2018**.
>
> A denúncia foi oferecida em **7/5/2018**, com decisão de pronúncia em **21/6/2021**.
>
> O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito das defesas, decisão contra a qual foram interpostos embargos de declaração, rejeitados.
>
> Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de agravo.
>
> Negou-se provimento ao agravo em recurso especial.
>
> Em 9/5/2024 foi enviado ofício pelo Tribunal *a quo* ao Juízo de primeiro grau, comunicando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação ao corréu Givanildo (AREsp n. 2.161.614/CE) e em 4/4/2025 quanto ao ora recorrente (AREsp n.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

2.545.376/CE).

Inicialmente, foi indeferido pedido de desaforamento.

A despeito do ofício supra referido, o processo não foi remetido ao Juízo de primeira instância, motivo pelo qual foi solicitado pelo primeiro grau ao órgão responsável do Tribunal de Justiça a remessa dos autos para prosseguimento do feito, diligência necessária à designação da Sessão do Tribunal do Júri.

Ao julgar a impetração de origem, a Corte de revisão denegou a ordem em acórdão assim fundamentado, no que interessa (fls. 63-74, destaquei):

> [...]
>
> Conforme relatado, a impetrante requereu a concessão de habeas corpus em favor do paciente, alegando excesso de prazo em relação à manutenção da prisão preventiva do paciente, preso desde 12/12/2017. Primeiramente, considero fundamental a análise do histórico processual para que sejam analisados os pormenores da situação. Narra a inicial acusatória (fls. 10/17 dos autos originários) que, no dia 12 de dezembro de 2017, por volta das 08h da manhã, na cadeia pública de Milhã/CE, Carlos Odeon Bandeira, Givanildo da Silva e Francisco Tarcisio da Silva Filho e terceiro não identificado, utilizando armas de grosso calibre, causaram lesões no Sargento Izaías dos Santos Lima, resultando em sua morte. Quatro dias antes, a Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou a operação denominada "Ilha de Guantánamo" na cidade de Milhã. A referida operação foi o resultado de investigação que tinha a finalidade de desarticular organização criminosa em funcionamento na região do Sertão Central Cearense, sendo que na referida operação foram presos REINALDO BARBOSA DA SILVA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

(pagou fiança e foi liberado), DAMIÃO ERICO CAVALCANTE NICOLAU, vulgo “GASPAR” e sua companheira ADRIANA DEOLIVEIRA CAVALCANTE, os quais foram recolhidos à Cadeia Púbica de Milhã, e na ocasião da prisão dos dois últimos foi encontrado um manual de um veículo HILUX placa PMT5999, e, em razão disso o veículo passou a ser monitorado. Abordada a referida caminhonete, já na cidade de Fortaleza (e após os policiais receberem informações de que o mesmo possuía queixa de roubo e clonagem), por volta das 14h00min, do dia 12/12/2017, os policiais prenderam os indivíduos CARLOS ODEON BARBEIRA, vulgo “CARLINHOS" e GIVANILDO DA SILVA, vulgo "BRANCO". Narra ainda a peça delatória que, no dia 18/12/2017, foi identificado o indivíduo FRANCISCO TARCISIO DA SILVA FILHO, o qual ao ser ouvido confessou ter participado do resgate de presos ocorrido na Cadeia Pública de Milhã, tendo afirmado que foi contratado pelo corréu CARLOS ODEON BANDEIRA, inclusive contou detalhes sobre o ocorrido. Denúncia recebida em 07/05/2018 (fl. 273). Auto de prisão em flagrante de Carlos Odeon Bandeira, datado de 12 de dezembro de 2017 (fls. 18/20). De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, Carlos Odeon teria empreendido fuga do local em que estava recolhido em Fortaleza, pouco tempo após a prisão, só sendo novamente capturado em 16/07/2018 (fls. 304/305). Carlos Odeon Bandeira apresentou defesa prévia às fls. 317/333. Despacho ratificando o recebimento da Denúncia em 04/12/2018 (fls. 363), tendo sido expedidas várias cartas precatórias para oitiva das testemunhas residentes em outras Comarcas (fls. 371/386). Ratificação do recebimento da denúncia em 04/12/2018 (fl. 363). Expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas em outras Comarcas (fls. 371/386), em 12 de dezembro de 2018. Em 30 de janeiro de 2019, configurado o delito de organização

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

criminosa relativo ao ora paciente, foi reconhecida a incompetência do juízo e, em seguida, declinada para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Em 07 de fevereiro de 2019, tornada em efeito a referida decisão, mantendo-se a tramitação na Comarca de Solonópole (fl. 441). Audiência realizada em 28/02/2019, tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa (fl. 491). Audiência não realizada em 25/02/2019 em razão da falta de intimação das testemunhas policiais militares (fl. 525). Inquiridas as testemunhas de acusação em 11 de março de 2019 (fls. 530 e 533). Nova audiência de instrução em 12 de março de 2019 (fls. 552/554). Audiência realizada em 27/08/2019 (fl. 672). O ora requerente foi transferido para a Penitenciária Federal de Mossoró/RN (fl. 799). Ordem de liberação de Givanildo da Silva (fls. 830/832) em razão da concessão de prisão domiciliar, tendo em vista problemas de saúde que acometem a visão do réu. Relaxamento de prisão indeferido, em 08/10/2020, em razão da prática do crime de homicídio qualificado e da complexidade do caso em exame (fls. 916/918). Alegações finais em formato de Memoriais apresentado pelo Ministério Público em 11/11/2020 (fls. 986/993). Reavaliação do decreto prisional do paciente em 22/02/2021 e em 03/05/2021 (fls. 1099/1101). Sentença de pronúncia proferida em 22/06/2021 (fls. 1133/1141). Recurso de apelação e em sentido estrito interpostos às fls. 1150 /1202). Em 30/07/2021, pedido de disponibilização de vaga em estabelecimento prisional na comarca de São Paulo, por ser residência da esposa do ora paciente. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e denegado, em 03 de agosto de 2021. Pedidos formulados pela defesa de Carlos Odeon indeferidos, conforme decisão de fls. 1324/1327, em 24/09/2021. Manutenção da pronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 1374-1406). Embargos de declaração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

julgados em 15 de março de 2022. Recurso especial e, em seguida, agravo em recurso especial (fls. 1539/1550). Pedido de desaforamento formulado por Carlos Odeon Bandeira indeferido em 29 de maio de 2023 (fls. 1581/1590). Tem-se, portanto, que o paciente, preso em dezembro de 2017 e recapturado em meados de 2018, permanece custodiado desde então, sem data marcada para realização de sessão do Tribunal do Júri. Pois bem. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles, devendo admiti-los em sua globalidade. Entretanto, ainda que se considere a delonga processual em sua globalidade, a jurisprudência e os mais diversos entendimentos doutrinários neste âmbito não recusam a necessidade de impor limites à dilação indevida do processo. Seguidas são as manifestações dos Tribunais Superiores no sentido de não admitir a demora desarrazoada da conclusão do processo. Nesse sentido, já decidiu o STJ que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe14.03.2018). Apesar da complexidade que envolve o caso, por tratar-se de homicídio de agente da segurança pública, em contexto de organização criminosa, com pluralidade de réus, expedição de cartas precatórias, interposição de recursos e desaforamento, observo que o curso processual teve início no ano de 2017, há mais de seis anos, permanecendo o paciente preso durante quase a totalidade do tempo em referência, configurando

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

verdadeiro excesso de prazo. Ademais, observa-se que o paciente foi pronunciado, o que podia levar à aplicação da Súmula 21 do STJ. Todavia, diante do transcurso de mais de seis anos, entendo forçoso reconhecer o constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, dado o excesso de prazo para a realização do julgamento em sessão do Tribunal do Júri, visto que ultrapassado, em afronta ao preceito da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal. [...] Todavia, mesmo que se reconheça certa demora para a finalização do processo, o certo é que, numa análise global do procedimento, deve prevalecer o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato demonstram a existência de periculosidade, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados, assim como os antecedentes criminais do paciente. Em consulta ao CANCUN, observa-se a existência de diversos processos criminais, dentre eles, as ações penais de n° 0021578-42.2021.8.06.0001 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Processo nº 0000432- 32.2018.8.06.0200 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins Processo nº 0045094-67.2016.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri Homicídio Qualificado Processo n° 0005879-52.2009.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Tráfico de Drogas e Condutas Afins Processo nº 0010121-73.2022.8.06.0099 - Ação Penal - Ameaça Processo nº 0000106- 16.2018.8.06.0154 - Ação Penal de Competência do Júri Homicídio Qualificado. Além disso, percebe-se a existência de dois processos de execução: 1) Execução 8001567-16.2022.8.06.0001 - Preso Condenado em Execução Definitiva condenado a pena definitiva de 29a7m15d, tendo cumprido 6a10m7d, restando a ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

> cumprida: 22a9m8d; 2) Execução 8002986-08.2021.8.06.0001 - Preso Condenado em Execução Definitiva - condenado a pena definitiva de 3a0m0d, tendo cumprido 0a6m11d, restando a ser cumprida: 2a5m9. Nesse sentido, convém destacar o teor da Súmula 63 do TJCE, segundo a qual, "Condenações criminais com trânsito em julgado em outros processos podem, excepcionalmente, justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que reconhecido excesso de prazo na formação da culpa em razão da aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, vertente da proporcionalidade." Dessa forma, apesar do elastério de prazo decorrente do trâmite do processo de origem, tenho que o paciente demonstra certa peculiaridade em razão da natureza e meios empregados para o cometimento do crime em análise, somado ao longo histórico delituoso, de forma que, nesse primeiro momento, entendo não ser o caso de concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em respeito ao princípio da proibição da proteção deficiente. Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, CONHEÇO do presente Habeas Corpus, para DENEGAR a ordem impetrada, com DETERMINAÇÃO ao juízo a quo que agende, de IMEDIATO, a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, para a data mais próxima possível, empreendendo esforços para a finalização do feito com a celeridade que o caso demanda. [...]

Em consulta ao processo de origem, o gabinete observou que, em 28/8/2025, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do ora recorrente e determinou a intimação das partes para cumprir as diligências do art. 422 do CPP (fls. 1.757-1.763). Além disso, consta o envio de ofícios a setores da segurança pública do Estado com indagação acerca da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

possibilidade de condução do acusado para Sessão Plenária designada para o dia 15/12/2025.

No caso dos autos, na decisão agravada, embora haja reconhecido a delonga na prisão cautelar do recorrente, **rejeitei a pretensão defensiva de soltura, principalmente, em virtude da notícia de designação da sessão plenária do Júri para data próxima** (15/12/2025).

Todavia, **em 27/11/2025, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou pedido de desaforamento no Tribunal local, o qual determinou a suspensão da sessão plenária antes designada para 15/12/2025.** Ainda **não há previsão de julgamento do mérito do pedido, muito menos da designação de nova sessão plenária.**

Conquanto as instâncias ordinárias mencionem a gravidade da conduta em tese perpetrada pelo acusado e a complexidade da causa, **a ausência de prognóstico para o julgamento, decorridos cerca de 7 anos e meio desde a recaptura do acusado e mais de 8 anos depois da prisão em flagrante, evidencia a necessidade de substituição da cautela extrema** por medidas diversas.

Por mais que o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual.

Em atenção a tal princípio, aliás, **não se pode olvidar que, enquanto não houver condenação transitada em julgado, o réu é presumidamente inocente e pode, como não raras vezes ocorre, vir a ser absolvido pelo Conselho de Sentença, o que reforça a necessidade imperiosa de se evitar o prolongamento desmedido da custódia provisória.**

Diante da gravidade das condutas pelas quais o agente foi pronunciado – nos termos discriminados outrora – e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

> considerando o fato de que ele **empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido por alguns meses até ser detido em outro Estado**, julgo adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, **impor ao acusado, independentemente de mais acurada avaliação do Magistrado de origem, medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP.**" (e-doc. 99; p. 10/16).

8. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, em razão da constatação de excesso de prazo da custódia preventiva do recorrido, impôs-se medidas cautelares diversas da prisão. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de revogação da prisão, notadamente em razão da ausência de previsão de julgamento do mérito do pedido de desaforamento aviado pelo MPCE, tampouco houve designação de nova sessão plenária. Por outro lado, diante da fuga do agravado, que permaneceu foragido durante alguns meses até ser recapturado em outro estado, o STJ, com base no art. 282 do CPP, determinou a aplicação de medidas cautelares dispostas no art. 319 daquele mesmo diploma legal.

9. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto ao contexto justificante para o afastamento da prisão e implemento das medidas cautelares, seria **indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos**, **expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário**, consoante o **verbete nº 279 da Súmula do STF** segundo a qual, ***"para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".***

10. Colaciono, **exemplificativamente**, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

> EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS.* PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo regimental a que se nega provimento"
>
> (ARE n. 1.117.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
>
> Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. **Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).** 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 1.452.323-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).

11. Ademais, para verificar eventual ofensa aos dispositivos constitucionais invocados e decidir em desacordo com o acórdão recorrido, o STF deveria analisar normas infraconstitucionais pertinentes, **notadamente as do Código de Processo Penal, bem como a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça**. Tal procedimento é incabível na via extraordinária, pois a ofensa à Constituição Federal ocorreria apenas de maneira indireta ou reflexa. Nesse sentido, citam-se precedentes

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

representativos da jurisprudência desta Corte.

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. **MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.** 1. O Tribunal *a quo* decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do CP e art. 319 do CPP), o que revela a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido"
>
> (RE nº 1.419.061-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023).

> "Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. **4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.** 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido"
>
> (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

> "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). **1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB

> **legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.** 2. Agravo interno desprovido."
>
> (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. **1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão *a quo*. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.** 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
>
> (ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)

12. Ante o exposto, **nego seguimento ao recurso**, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4F-6A0D-E6C3-8DAA e senha 7A12-BD6D-7D9E-0FCB